

1500098-73.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR CAETANO SERPA

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

IGOR CAETANO SERPA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-73.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-73.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR CAETANO SERPA

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

IGOR CAETANO SERPA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no

dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 19h30min, na Rua Alberto Marochio, nº 248, Jardim Alexandrina, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, trouxe consigo, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 243,59g (duzentos e quarenta e três gramas e cinquenta e nove centigramas) da substância Cannabis sativa L, conhecida como maconha, que contém Tetrahidrocannabinol (THC), constante na Lista F2 da Portaria ANVISA 344/98; 32,75g (trinta e dois gramas e setenta e cinco centigramas) da substância conhecida como crack, subproduto da cocaína, constante na lista F1 da Portaria da ANVISA 344/98; e, ainda, 2,66g (dois gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudos de constatação de entorpecente de fls. 140/148.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado tinha consigo as drogas acima descritas, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico, tudo dentro de uma mochila. A substância entorpecente seria posteriormente destinada à comercialização.

Policiais militares receberam informação anônima de que o acusado estava portando drogas e, ao chegarem ao local informado, avistaram Igor arremessar pela janela, em um terreno baldio, a citada mochila.

Em buscas no terreno, encontraram a mochila, com as drogas e os petrechos no interior. Sob a posse do réu, havia R\$ 66,00 (sessenta e seis reais) e um aparelho celular, que continha conversas relacionadas à venda de entorpecentes (fls. 150/163). Os petrechos e a mochila foram periciados, sendo encontrados resquícios de drogas nos três objetos (fls. 164/166).

De acordo com o Ministério Público, pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, pela apreensão de petrechos e dinheiro, sem comprovação de origem lícita, pela existência de informação anônima confirmada, bem como pelas demais circunstâncias da apreensão, tem-se que a substância se destinava à comercialização ilícita.

Em audiência de custódia, o acusado teve sua prisão em flagrante substituída por medidas cautelares diversas (fls. 103/106), expedindo-se alvará de soltura (fls. 107/108).

Deferiu-se o pedido de realização de perícia no aparelho celular apreendido (fls. 122).

A denúncia (fls. 180/182) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/175) e foi recebida em 02 de março de 2021 (fls. 183/184).

Citado (fls. 225), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 124), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 190/199), além de documentos e fotografias (fls. 200/206).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 227).

Durante a instrução processual (fls. 253/254 e 269/270), foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, sendo os depoimentos registrados por gravação audiovisual.

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 269/270).

O Defensor, na sua manifestação final (fls. 269/270), requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas e pela devolução do aparelho celular e do dinheiro apreendido.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/13) e de exibição e apreensão (fls. 21/22), dos laudos de exames químico toxicológicos (fls. 140/142, 143/145 e 146/148), das fotografias (fls. 38/43) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Os laudos de exames químico toxicológicos (fls. 140/142, 143/145 e 146/148) demonstram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm cocaína e Tetrahidrocannabinol em suas composições.

Não há dúvida de que as drogas estavam, anteriormente ao arremesso da mochila, sob a posse do acusado, conforme declarações das testemunhas, policiais militares, ouvidas sob o contraditório (fls. 269/270).

A testemunha Natan Mateus Martinez Corveloni (fls. 253/254), policial militar, informou que, no dia do fato, estava em patrulhamento, juntamente com colegas de ofício, quando receberam informação anônima de que o acusado iria retirar drogas de um terreno e levar para a casa de sua namorada. Dirigiram-se ao local informado e, lá chegando, autorizados pela namorada do réu, adentraram a residência e visualizaram o réu arremessar, pela janela do quarto, uma mochila, que caiu num terreno aos fundos do imóvel. O acusado foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado, apenas um aparelho celular e dinheiro. Na mochila arremessada, foram encontradas drogas, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

A testemunha Ricardo Alves Moraes (fls. 253/254), policial militar, reprisou as declarações prestadas por Natan, acrescentando que já conhecia o acusado de outras abordagens e havia informações de que ele estava traficando drogas em cidades vizinhas.

Em que pese a argumentação do Defensor, não há motivo para afastar a credibilidade do relato das testemunhas.

Lembre-se que a condição funcional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios de que tenham mentido. Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não existe evidência alguma de que os policiais militares tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

Por outro lado, a testemunha Sara Giovana de Queiroz (fls. 269/270), esposa do acusado, narrou que, na época do fato, era apenas namorada dele e estava em sua residência, juntamente com Igor, que dormia, quando os policiais militares invadiram a casa, afirmando ser uma abordagem de rotina. Em seguida, acordaram o denunciado e revistaram o imóvel, nada encontrando de ilícito. Por fim, os milicianos localizaram uma mochila num terreno baldio e alegaram que o réu a havia arremessado, o que não é verídico, visto que a janela do quarto estava fechada quando os policiais chegaram à residência.

O acusado, ao ser interrogado (fls. 269/270), negou o fato. Afirmou que estava dormindo na residência de sua namorada, quando os policiais, sem autorização, entraram no imóvel e acordaram-no. Revistaram a casa, mas nada de ilícito foi encontrado, apenas seu aparelho celular. Em seguida, os milicianos acionaram o canil da Polícia Militar e, algum tempo depois, voltaram alegando que haviam encontrado uma mochila com drogas e petrechos, a qual, segundo alegaram, teria sido arremessada pelo acusado, fato que negou. Salientou que esse terreno, no qual os policiais afirmaram ter encontrado a mochila, fica a cerca de 50 (cinquenta) metros de distância da casa de sua namorada, e que não seria possível arremessar algo ou manter contato visual a essa distância. Ademais, ressaltou que um dos policiais deseja prejudicá-lo.

Em que pesem as narrativas divergentes do acusado e de sua namorada, elas não são aptas a desacreditar o testemunho dos policiais.

Não parece razoável imaginar que os militares realizassem buscas no terreno

existente aos fundos do imóvel onde estavam Igor e a namorada, se efetivamente não o houvessem visto arremessar a mochila.

Ademais, o acusado não esclareceu a origem do dinheiro que estava sob sua posse e mantinha, em seu aparelho celular, trocas de mensagens típicas do comércio ilícito de drogas.

No laudo pericial de fls. 150/163, realizado no aparelho celular apreendido com o acusado, há mensagens trocadas entre o réu, via aplicativo Facebook Messenger, com uma pessoa identificada como Dionatan, em que o primeiro reclama que o usuário não apareceu.

Acusado: Usuário não apareceu / tá tirando / deixa ele

Em outra conversa pelo mesmo aplicativo, mas, desta vez, com um interlocutor por prenome Pedro, o acusado negocia o que se aparenta ser entorpecentes:

Pedro: no dinheiro

Acusado: 1600

Pedro: Pdp / Pera seja do hum slv aí em você / O mano mijo para trais falo que tem um mano que solta a 1300 / Iguinho

Acusado: Fmz / Manda pega com ele / Igual a nossa não tem

Pelo mesmo aplicativo (fls. 158), em conversa com um indivíduo identificado como Robson, esse questiona o denunciado se ele está mexendo com a branca, apelido comumente utilizado para identificar a cocaína.

Ainda, no mesmo laudo pericial (fls. 150/163), é possível visualizar diversas fotografias de maconha e, numa delas, vê-se o acusado com um cigarro dessa droga em sua mão.

O laudo pericial de fls. 164/166 demonstra que a balança de precisão e o rolo de papel filme encontrados no interior da mochila arremessada pelo réu continham vestígios de cocaína e maconha, respectivamente.

Em que pese a alegação do Defensor e fotografias por ele anexadas, não há, nos autos, a descrição métrica da distância entre o quarto em que o acusado estava no momento da abordagem e o local no qual a mochila foi encontrada, o que impossibilita aferir a alegada impossibilidade do arremesso.

Diante das quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas (243,59g de maconha, 32,75g de crack e 2,66g de cocaína), com as quais seria possível preparar centenas de porções individuais; a variedade de drogas; as informações pretéritas sobre a traficância praticada pelo acusado; as mensagens trocadas por ele com terceiras pessoas; o encontro de petrechos (balança de precisão e plástico filme) e dinheiro, sem origem lícita comprovada; e as declarações das testemunhas colhidas sob o contraditório, não há dúvida de que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não é caso de aplicação do privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, embora o acusado seja primário e não existam provas de que integre organização criminosa, constata-se, pelo laudo de fls. 150/163, que ele comercializava drogas desde novembro de 2020 (fls. 156), com regularidade, negociava-as com diversos interlocutores e fazia transações envolvendo altos valores (R\$ 1.600,00). Logo, não se trata de traficante de primeira viagem que o legislador quis beneficiar.

No caso dos autos, ficou demonstrada a propensão do acusado às atividades criminosas e essa sua condição de traficante contumaz o incompatibiliza com o redutor.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos (art. 65, I, CP). Entrementes, não é possível atenuar a sanção para patamar inferior ao mínimo legal nesta etapa da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ). Por conseguinte, mantém-se as penas no patamar inicial.

Na terceira fase do cálculo, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto (art. 33, § 2º, CP).

O total da pena aplicada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão do sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar IGOR CAETANO SERPA, nascido aos 22/02/2002, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Francislaine Fernandes Caetano e Marcos de Lima Serpa, inscrito no Registro Geral nº 59.039.111 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 178) provém da venda de drogas. Assim sendo, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

As circunstâncias do fato também indicam que o aparelho celular (fls. 21/22) foi utilizado na prática do crime. Por se tratar de bem inservível à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 124).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA